

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1341/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดนนทบุรี
นายสำแล เทศอึ้ง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (7), มาตรา 193 วรรคสอง, มาตรา 195, มาตรา 215, มาตรา 225

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66

ฟ้องฎีกาจำเลยไม่มีลายมือชื่อผู้เรียง เป็นฟ้องที่ไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (7), 215, 225 ซึ่งจะต้องจัดการให้ถูกต้องเสียก่อน แต่เมื่อฎีกาจำเลยมิได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอย่างไรไว้โดยชัดเจน เพียงแต่อ้างว่ายังไม่ทราบเหตุผลที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษมาเท่านั้น เป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสอง, 195, 225 อันจะพึงรับไว้วินิจฉัย คดีจึงไม่มีเหตุสมควรที่จะส่งสำนวนคืนศาลชั้นต้นเพื่อจัดการให้มีการลงชื่อผู้เรียงให้ถูกต้องศาลฎีกาพิพากษายกฎีกาจำเลย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเฮโรอินไฮโดรคลอไรด์อันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ จำนวน ๓ หลอดหนัก ๐.๐๕ กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและได้จำหน่าย

เฮโรอินดังกล่าวให้สายลับที่ไปล่อซื้อ๑ หลอด ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานมีเฮโรอินไว้ในครอบครองจำคุก ๑ ปี ฐานจำหน่ายเฮโรอินจำคุก ๕ ปี รวมจำคุก ๖ ปี

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานมีเฮโรอินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๕ ปี รวมโทษฐานจำหน่ายเฮโรอินซึ่งศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกอีก ๕ ปี รวมเป็นโทษจำคุก ๑๐ ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฟ้องฎีกาจำเลยไม่มีลายมือชื่อผู้เรียงจึงเป็นฟ้องฎีกาที่ไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ (๗), ๒๑๕, ๒๒๕ ซึ่งจะต้องจัดการให้ถูกต้องเสียก่อน แต่เมื่อปรากฏด้วยว่าฎีกาจำเลยมีได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอย่างไรไว้โดยชัดเจนในฎีกา เพียงแต่อ้างว่ายังไม่ทราบเหตุผลที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษมาเท่านั้น จึงเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๓ วรรคสอง, ๑๙๕, ๒๒๕ อันจะพึงรับไว้วินิจฉัยคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะส่งสำนวนคืนศาลชั้นต้นเพื่อจัดการให้มีการลงชื่อผู้เรียงให้ถูกต้อง

พิพากษายกฎีกาจำเลย.

(ชาวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ขัมภรัตน์)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายบุญเลิศ เป็นทรวง

ศาลอุทธรณ์ - นายมนู วงศ์แสงจันทร์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ